

בעזה"י

מדריך לחייל היהודי

(קונטרס א') עניני הגיוס והמגייסים

חובר בעזרת החונן לאדם דעת

על ידי

יואל בלאאמו"ר אהרן זל"ה שוורץ

ספר זה נדפס

לעילוי נשמת

ה"ה יעקב בן צבי הרש מרכס ז"ל

נפטר ט' שבט תשנ"ז

ת.נ.צ.ב.ה.

©

כל הזכויות שמורות

תודתנו להר' שלמה דוידוביץ נ"י
על השתדלותו שיצא הספר בהידור הראוי

תוכן הענינים

בשער

9 — 11

הצורך בספר לחייל (עמ' 9). הצורך לדקדק יותר במצוות בעת
סכנה (עמ' 11).

פתח דבר דמותו של הצבא היהודי ושל החייל היהודי

12 — 19

דמותו של הצבא היהודי. צירוף יחידות העוסקות ברוחניות
ליחידות הלוחמות. קדושת המחנה (עמ' 12). **דמות החייל
היהודי**. בגרות, נישואין (עמ' 13). הסכנה הרוחנית (שם) —
16. נספח — איסור גיוס נשים לצבא. אסור לאשה להחזיק
נשק. שמירת גדרי הצניעות (עמ' 16). גיוס הנשים לעבודת
ציבור. דברי חכמינו על גיוס הנשים (עמ' 17). הוראות לבת
שהיא בצבא (עמ' 18).

פרק א' המגייסים

20 — 27

מקור סמכות שלטונות הנכרים לגייס את תושבי ארצם
לשירות צבאי (עמ' 20). הסמכות לגייס (עמ' 21). מעניני
הגיוס לצבא נכרים. השתמטות מגיוס. התגייסות לצבא של
נכרים עבור תשלום (עמ' 22). התנדבות. כללים בענין הגיוס
שמטיל מלך נכרי. גיוס שמוטל על חלק מהיהודים (עמ' 23).
במקרה והשלטונות ביקשו אנשים מסויימים (עמ' 24). החיוב
להשתתף בהגנת הארץ שבה דרים. סיוע לנכרים על ידי
הספקת נשק להם (עמ' 25). הגיוס לצבא יהודי, החיוב לעזור

פרק ב' דיני המתגיגים

גיוס נכרים, צירופם לצבא יהודי. גרים (עמ' 28). נשים, גיוס הנשים, מתי הותר לנשים להלחם, הספקת צרכי מלחמה (עמ' 29). בני ישיבה, לומדי תורה בעולם. הגיוס לצה"ל. כהנים ולויים (עמ' 30). כהנים בצבא נכרי (עמ' 31). בעל מום, ערל, חלש (עמ' 32). הירא ורך הלבב, חוטא, גיל הגיוס (עמ' 33). ההלכה למעשה בימינו, סוף זמן השירות (עמ' 34).

פרק ג' החוזרים מן המערכה

אלו האנשים שחוזרים מהצבא, טעם הפטור (עמ' 35). פרטי הלכות של החוזרים מהמערכה. נטע כרם, בנה בית, אירס אשה (עמ' 36). דינם של חוזרי המערכה (עמ' 37). דיני אלו שפטורים לגמרי מכל גיוס ואף לא יוצאים למערכה. חילול כרם. בנית בית וחנכו. נשא אשה (עמ' 38). זמן הפטור, גדר הפטור (עמ' 39).

פרק ד' ענינים כלליים הקשורים להתגייסות לצבא 47 — 40

השתמטות מגיוס, השתמטות מגיוס לצבא יהודי (עמ' 40). פעולות לשנות פרופיל, הורדת פרופיל, בדיקות רפואיות, בחירת החייל והיחידה, בחירת החייל (עמ' 41). בחירת החייל בצבא נכרי (עמ' 42). הנחת תפילין או שמירת שבת. אדם שיתגייס מרצון ישרת פחות. רב צבאי שצריך נהג. דברים שיש לעשותם לפני הגיוס. דברים הנחוצים לקיום מצות. התרת הנדרים (עמ' 43). פרעון חובות, סידורים

הלכתיים, שינון תפילות, דברים שראוי להביאם עמו. חפצי קודש, תפילין (עמ' 44). ציצית, חומר לימוד, מכשירי גילוח. מדי צבא, חומרי כתיבה והתקשרות. אוכל וכלי אכילה (עמ' 46). התנהגות החייל המגויס. הצהרת אמונים. הנהגת חייל יהודי בצבא זר או בקרב מי שאינם שומרי תורה (עמ' 47).

פרק ה' מעניני ההתגייסות למילואים

52 — 48

דחיית הגיוס: נשא אשה, מי שעובד אצל אחרים (עמ' 48). דחיית מילואים לתועלת עצמית. תקנת עגונות, עניני תשלומים עבור השירות. גיוס חירום בשבת (עמ' 49). לצבא נכרי, מה יטול עמו. כיצד מגייסים (עמ' 50).

בשער

חיבור זה, מטרתו לסייע בס"ד, למי שעומד בפני גיוס לצבא, ולמשרתים בצבא, אם בצבא יהודי כמו צה"ל, ואם בצבא נכרי, כמו שחייבים בזה אלו הדברים בחוץ לארץ – באותן מדינות שיש בהן גיוס חובה. או למי שמעלה בדעתו להתגייס לצבא נכרי כמקצוע או לסיבה אחרת. הלכות רבות מאד צריכות ליבון בכל שירות צבאי, ומכל שכן למי שמצוי בעיתות חירום, וכל שכן מלחמה ממש.

כל מסגרת צבאית, מעוררת הרבה שאלות הלכתיות שאינן מצויות בתנאי חיים רגילים, והן מורכבות וסבוכות מאד. ואין החייל עצמו יכול לענות עליהן, ואפילו בשירות בצבא יהודי, מכל שכן, שהדברים עוד יותר קשים בעת השירות בצבא נכרי.

מרן בעל החפץ החיים, אמנם כבר חיבר בשנת תרמ"א, ספר חשוב בשם מחנה ישראל, וכפי שהוא כתב בהקדמת הספר, הוא נועד להקנות לחיילים היהודים ששרתו אז בצבאות מדינותיהן, את הידע ההכרחי לכל חייל. ברם, ספר זה, אינו כולל את הפירוט הטכני של הדברים, ומלבד זה, חלו שינויים מפליגים בתנאי החיים ובמבנה הצבאות של ימינו לבין אותן מסגרות שהיו בתקופתו. אחד השינויים המשמעותיים ביותר, היא העובדה, שבימינו ישנן יחידות שלימות שבהן כל החיילים הם יהודים, ואין נכרי להסתייע בו לעת הצורך, כמו כן השינוי שחל בימינו – שיש צבא יהודי שתפקידו להגן על יהודים, גם הוא בעל משמעות רבה בקביעת ההלכות, דבר שלא היה שייך בזמן החפץ חיים, ומשום כך יש צורך לעדכן ולהרחיב את הדברים.

בימינו, אמנם נכתבו כבר כמה וכמה ספרים חשובים לצורך

החיילים שמשרתים בצה"ל, אך הללו לא עסקו בחיילים המשרתים
בנכר, מלבד זאת, ישנן הרבה נושאים שלא נידונו בהם, משום
שהדברים עדיין מסורים בידי מי שאינו מתחשב בהלכה. כמו כל
עניני הגיוס, את מי לגייס וכו', ובכל זאת, אנו לא נמנענו מלעסוק
בהם, משום שאנו תקוה שבמשך הזמן, ישתנו הדברים, וגם כדי –
שמי שבידו לשנות דברים ולקרבת אל ההלכה, שיפעל בענין זה,
ויעשה ככל יכולתו שהדברים יהיו על פי ההלכה.

חיבור זה, מבוסס על חיבור קודם לו בשם קונטרס לחייל
היהודי, וסידרנו בס"ד את הדברים מחדש, עד שכמעט ואפשר לומר
שפנים חדשות באו לכאן!

חיבור זה, כולל הרבה פרטים שחלקם נוגע לכל חייל וחייל
וחלקם שייך רק לאנשים המצויים במצב מיוחד, אך למרות זאת,
ראוי לכל אחד ללמוד את כל החיבור, משום שיתכן, והוא יקלע
למקום, או למצב שלא שיער בתחילה, ומה שלמד לפני כן, יהיה לו
לתועלת גדולה, כאשר ידע כיצד לנהוג הלכה למעשה. בנוסף לכך,
ישנם הרבה ענינים שאמנם הם שייכים בעיקר להאחראים כמו
רשות הבטחון, או מפקדי הצבא, אך הם שייכים גם לכל אחד, כמו
עניני חוקות עכו"ם הקשורים לנהולי טכסים, וביחס אל המפקדים
ועוד. וכן דין לא תרדה בו בפרך, שאסור למי שישנם אנשים
המסורים תחתיו לנצל אותם לצרכיו הפרטיים, כאשר הסכמתם
לכך נובעת רק מהפחד ממנו, ולא מרצון עצמי. וכן הרבה ענינים
שהותרו בשעת הדחק, שאפשר לישמם גם למקומות אחרים
במקרים של שעת הדחק, ועוד ועוד.

תפילתנו שנוכה בקרוב שתמלא הארץ דעה את ה' וככתוב
(ויקרא כא ו): "אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרון ועשיתם
אותם ... וחרב לא תעבור בארצכם", ופירשו רבותינו (תענית כב,
א): "ואפילו חרב של שלום". ונזכה במהרה לביאת גואל צדק שבו
כתוב (ישעיה ב, ד): "ושפט בין גויים והוכיח לעמים רבים וכתתו

בשער

חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים: שנזכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ולא נכשל חלילה בשום טעות.

גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך.

הערה חשובה:

אדם המצוי בעת חירום, ובפרט בעת סכנה ומלחמה, מותרים לו דברים שאינם מותרים במצב רגיל, אך לעומת זאת, דווקא משום כך, עליו לדקדק יותר במעשיו כדי להגדיל את זכויותיו, וכמו שאמרו (ברכות סג, א): "כל המתרפה עצמו מדברי תורה, אין בו כח לעמוד בעת צרה, שנאמר: "התרפית ביום צרה – צר כוחך", מכל מקום העמדנו את הדברים רק על עיקר הדין, מכיון שבעת סכנה או שעת הדחק, העיקר הוא לנהוג על פי עיקר הדין ולא בחומרות, ומי שרוצה לדקדק במעשיו לבצע את הדברים בשלימות ילמד את הדברים במקורם.

פתח דבר

על דמותו של הצבא היהודי. ועל דמותו של החייל היהודי

דמותו של הצבא היהודי

הצבא היהודי הוא בעל יחודיות, כמו שאר הענינים של היהודי, ועיקרם; הצבא צריך להיות ברמה רוחנית גבוהה במיוחד, ומשום כך נאמרו בו כמה וכמה חיובים:

א. צירוף יחידות העוסקות ברוחניות ליחידות הלוחמות: אמרו חז"ל (מדרש רבה פרשת מטות) על הכתוב במלחמת מדין שלוש פעמים "אלף למטה" ללמד, שגייסו שלושת אלפים מכל שבט ושבט, וזה בשביל שיהיו אלף למלחמה, אלף על הכלים – חילות עזר לשמור על הצידוד ולהכין צרכי המלחמה, ואלף לתפילה – חיל תפילה ואלו לא התפללו במקומם, אלא הצטרפו אל החיילים שיצאו למלחמה על מדין, ומדוע?! ונראה, שלכן היו צריכים להצטרף אל הלוחמים, וזאת בכדי לשמור על רמה רוחנית שתשרור בקרב כל החיילים.

ב. קדושת המחנה: כתוב ביוצאים למלחמה (דברים כג, י): "והיה מחנך קדוש" ומכאן נלמדו גם דיני מקום קדוש לתפילה וללימוד, וזאת משום, שכדברי בעל הלבוש, מחנה צבא של יהודים יש לו דין כעין של בית כנסת, כיון שהחיילים צריכים להתפלל להנצל מהסכנות המצויות במלחמה.

כמו כן, צריכים ללמוד תורה בעת המלחמה, כמו שנאמר

(מגילה ג, א): "וילן בעמק — מלמד שלן בעומקה של הלכה, וזה נאמר במלחמת העי כשיהושע בן נון ערך את הצבא למלחמה, וזאת, כדי שזכות התורה תגן, וגם כדי שקדושת הצבא תשמר.

דמות החייל היהודי

כתוב (במדבר א, ג): "מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא" וכתב רש"י (שמות ל, יד) כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה — ללמדך כאן: שאין פחות מבן עשרים יוצא לצבא ונמנה בכלל אנשים". ונראה, כי שתי סיבות לדבר שלא לגייס לפני עשרים: א. בגרות: בגיל העשרים מגיע האדם לבגרות נפשית, כיון שבגיל זה הוא מפסיק להיות נער, לדעת רבי ישמעאל (ילקו"ש משלי א) שלמד זאת מהכתוב: "מבן עשרים שנה ומעלה תפקדם", וכן יש אומרים להלכה (ב"ב קנה, א) שאין אדם פחות מבן עשרים יכול למכור קרקע שירש מאביו, וזאת משום שהוא לפני כן חסר את השיקול הדעת הראוי לכך.

ב. נישואין: האדם בגיל עשרים הוא לרוב כבר נשוי, כמו שפירש רבי שמחה (מחזור ויטרי על דברי המשנה אבות ה, כו) "בן עשרים לרדוף" היינו לצאת לצבא [לרדוף אחר האוייב], משום שבן י"ח לחופה ושנה אחת יהיה נקי לביתו, ולאחר מכן יצא לצבא. וזאת משום שהנישואין מוסיפים לאדם רצינות, וכן מונעים ממנו סכנות רוחניות המצויות בעת מלחמה, וכמו שכתב הרמב"ן (דברים כג, י) על הכתוב: "כי תצא למלחמה על אויבך ונשמרת מכל דבר רע", הכתוב יזהיר בעת אשר החטא מצוי בו, והידוע במנהגי המדינות היוצאים למלחמה — כי יאכלו כל תועבה, יגזלו ויחמסו ולא יתבוששו אפילו בניאוף וכל דבר נבלה". הישר בבני אדם בטבעו יתלבש אכזריות וחזמה, כצאת מחנה על האויב, ועל כן הזהיר בו הכתוב: "ונשמרתם מכל דבר רע" — מלבד האזהרה שהזהיר באלו העבירות — יוסיף לאו מיוחד במחנה — שנשמר

מכל העבירות – שלא תסתלק שכינה מישראל ... ועוד, שלא יתגברו עלינו האויבים, אם נעשה כמעשיהם הגורמים להם שיגלו מפנינו (ועיין עוד שם).

רבותינו אף אמרו (קידושין כב, א) על סיבת היתר אשת יפת תואר במלחמה: "לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע" – מוטב יאכלו בשר תמותות שחוטות, ולא יאכלו בשר נבילות תמותות!" זאת אומרת, שכל ההיתר הזה מטרתו רק לצמצם את הכשלון שעלול להתרחש בעת המלחמה, ואם נאמרו הדברים במחנה יהודי – שהכל מתנהג בו על טהרת הקדושה, שהרי לרבי יוסי הגלילי; אינו יוצא להלחם וחייב לחזור מהמלחמה – כל איש הירא ורך הלבב – מהעבירות שבידו, ואפילו על עבירה דרבנן, כגון שסח בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ובכל זאת, התורה התירה אשת יפת תואר, לבל יכשלו בעבירות חמורות יותר, על אחת כמה וכמה, צריך האדם לחשוש מכשלון בכל מחנה אחר של צבא.

כיון שהאדם צריך להשמר ממכשול, הוא צריך להטעין את עצמו טרם צאתו למלחמה – בהרבה תורה – שעליה נאמר (סוטה כא), שתורה משמרת ומצילה מן החטא, וכן נאמר (נדרים לב) שאברהם אבינו כשהכין את חניכיו למלחמה עם ד' המלכים, הוא הוריק אותם בתורה לפני כן.

שמירת הרמה הרוחנית היא כאמור הכרחית, כדי שהאדם לא יכשל חלילה בחטא, ומלבד זאת, היא גם תורמת לשירותו כחייל, וכמו שכתב יוסף בן מתתיהו (יוסיפון) בספרו נגד אפיון (מצוטט בספר דיני צבא ומלחמה) "אמנם אין לתמוה, על מה שאנו מחרפים את נפשינו למות על חוקינו כאשר לא יעשו כן כל הגויים! כי גם את דרכי חיינו הקלות בעינינו מאד, לא יוכלו יתר העמים לשמור על נקלה: עבודת כפיים, מאכלים פשוטים, המנעות מלכת בדרך היצר ותאוות הלב בעיני מאכל ומשתה, וגם קיום מועדי המנוחה הקבועים מבלי לעבוד בהם, הם היוצאים על שדה הקרב ונלחמים

באוייב פנים אל פנים – חסרים אומץ הלב לקבל עליהם תקנות בדבר חיי היום יום, אבל אנו יען הסכנו להשמע באהבה לדברי התורה בענינים אלו, על כן מצאה ידינו להפליא גבורה ולעשות חיל על שדה המלחמה".

בכלל ההכנה הנפשית, שצריך מי שעומד לפני גיוס, להכין את עצמו, היא היכולת להתמודד מול החברה, משום שהוא עלול להמצא בקרב אנשים רחוקים ממצוות, ולעיתים, אף מתנגדים לתורה ולמצוות ומנסים לשכנע את ההיפך מהאמת ומהטוב, כבר כתב הרמב"ם (דעות ו. א): "דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר אנשי מקומו ונוהג כמנהג ריעיו וחביריו, לפיכך צריך להתחבר אל צדיקים ולישב אצל חכמים תמיד, ויתרחק מהרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם".

משום כך, כל מי שעומד להתגייס, חייב להשתדל להמצא במקום שבו יהיו יותר אנשים שומרי תורה ומצוות, כמו מסגרת הסדר של ישיבה וצבא, או נח"ל חרדי. ואם זה לא מתאפשר לו, עליו לפחות, להשתדל לשרת במסגרת שמחייבת יותר לשמירת מצוות, כמו הרבנות הצבאית וכדומה, או כל תפקיד כזה שיסייע לו להקטין את הנסיון.

עוד הכנה צריך מי שעומד להתגייס, והיא, להתכונן למסירות עבור קיום תורה ומצוות, משום שהרבה פעמים יצטרך להקריב מנוחיותו, ואף לסבול עבור קיום המצוות, ומצד הדין אין שום הפסד ממון או קושי אחר מתיר לעבור עבירה, מלבד במקרה של פיקוח נפש או סכנת נפשות. וגם זה לא מתיר את ג' העבירות החמורות: עבודה זרה, גילוי עריות, ושפיכות דמים (במקרים של מצוות עשה שגורמת לסבל גדול – ישאל למורה הוראה).

לאור האמור, מובן, עד כמה חייב האדם להרבות בלימוד ההלכות הקשורות לעניני השירות בצבא. ומי שמשתדל לבצע כל

דבר באופן הראוי, יסייעו בידו מן השמים וכמו שאמרו רז"ל (שבת קיד, א): "הבא לטהר מסייעין בידו".

נספח: איסור גיוס נשים לצבא

לאור האמור לעיל – שמחנה צבא יהודי צריך שיהיה קדוש, מובנת ההקפדה שלא יתגייסו נשים לצבא, ואפילו לצרכי פקידות וכדומה, ואפילו נשים אזרחיות, כל שאינן מנותקות לחלוטין מהחיילים, שהרי התורה הקפידה בענין זה באופן מיוחד וככתוב (דברים כג, טו): "ולא יראה בך ערות דבר והיה מחניך קדוש", ואין דבר שמסלק קדושה כמו תערובת של נשים וגברים, והדבר עלול חלילה לגרום למכשולות רבים.

מלבד האיסור של תערובת נשים וגברים, יש איסור עצמי – על גיוס נשים לכל פעילות צבאית, ואפילו לצורך פעילות ציבורית אין לגייס נשים, ואלו הם הטעמים לדבר:

אסור לאשה להחזיק נשק: (דברים כב, ה): "לא יהיה כלי גבר על אשה" ותירגם אונקלוס: "לא יהיה תיקון זיין דגבר על איתתא" [פירוש: לא יהיו עניני הנשק של גברים על האשה] ומשום כך, יעל אשת חבר הקיני שהרגה את סיסרא שר צבא יבין מלך חצור, כדי להציל את עם ישראל, למרות הסכנה שבדבר, היא הקפידה להרוג אותו על ידי יתד ומקבת ולא בחרב (ראה תרגום יהונתן (שופטים ה, כו) וברש"י (משלי לא) על הכתוב: "ידה שלחה בכישור").

שמירת גדרי הצניעות כדי למנוע מכשולים: כתב האבן עזרא (דברים כב, ה): נסמכה [פרשת איסור לבישת כלי גבר] למלחמה – כי האשה לא נבראה כי אם להקים זרע, ואם תצא עם האנשים למלחמה – תביא בדרך לידי זנות, ובמדרש (תנחומא פרשת

וישלח) נאמר: "איש כובש ואין האשה כובשת את הארץ – שלא תצא ותגרום תקלה לעצמה".

גיוס נשים לעבודת ציבור כמו שירות לאומי או כל עזרה אחרת

כתוב (תהלים מה): "כל כבודה בת מלך פנימה", האשה היא שר הפנים של הבית היהודי, והיא עקרת הבית – עיקר הבית, עליה מוטל התפקיד החשוב של חינוך הילדים ובנין הבית, משום כך, כל מסירת הבת לרשות ציבורית שהיא חוץ מרשות אביה או בעלה, היא פגיעה במידת צניעותה, ואינה דומה עבודה שנעשית מרצונה החפשי, כיון שהוריה או היא, יכולים לבחון את הדברים ולוודא שהחברה ושאר הדברים במקום העבודה – מתאימים לאופייה ואינם פוגעים בצניעותה. מה שאין כן, במקרה שרשות אחרים כופה עליה היכן להמצא ומה לעשות.

דברי רבותינו על גיוס הנשים שנעשה בעונותינו בארץ ישראל

כתב החזון איש (אגרות ח"א סי' קיב): "רגשת נפשי מורה ובאה, שהוא ענין של יהרג ואל תעבור, ואולי אף מנקודת הלכה כן". בספר פאר הדור אכן צוטט החזון איש שאמר שהאיסור הוא כה חמור, שמוטב לבת שמאלצים אותה להתגייס, שתתאבד ולא תתגייס!

על חומרת פריצת גדרי הצניעות אנו למדים מהאמור (סנה' עה, א) על מקרה שאירע כשאדם אחד חשק באשה מסויימת ועקב כך חלה אנושות, ואמרו הרופאים שהוא מצוי בסכנת חיים משום כך, ואמרו רבותינו:

"ימות ואל תספר עמו אחר הגדר", ואף אם אשה זו היתה פנויה ולא נשואה, וכל כך למה? כדי שלא תהיינה בנות ישראל פרוצות

בעריות", למדנו מהאמור, עד כמה חמורה חלילה כל פרצה בצניעות.

ולא רק בגיוס לצבא הדברים האמורים, אלא כאמור לעיל, הדברים אמורים בכל הכנסת האשה למסגרת כופה שאינה של משפחתה, משום שהיא פריצת גדר הצניעות וכאמור.

הוראות לבת מגוייסת שהכירה את האמת ונתקרבה ליהדות תוך כדי השירות

בת שתוך כדי השירות הצבאי הכירה באמת התורה, ורוצה לנהוג על פי ההלכה, עליה לנהג כך: לעשות כל מאמץ להשיג שחרור מייד, ואם כל המאמצים להשתחרר לא נשאו פרי, לפחות, תבקש העברה לתפקידים שאינם צבאיים כמו מורה חיילת, פקידות וכדומה – דבר שאינו מחייב החזקת נשק. משום שכאמור לעיל, אין לאשה להחזיק נשק [ויש אומרים שאפילו לחתוך חוט בחרב אסור לאשה], מלבד מקרים של חשש סכנת נפשות וכפי שיתבאר בס"ד (לקמן פרק ב).

חייבת להקפיד בכל דיני הצניעות, אם במלבוש [ואם המלבוש שהצבא מנפיק הוא אינו כזה, עליה לרכוש אותו בכוחות עצמה] לבוש צנוע הוא מלבוש שאינו מלבוש גבר היינו לא מכנסיים. וכן ארוך שיכסה את המרפק שבזרוע, ועשרה ס"מ מתחת לברכיים, וגרבים.

במקרה והיא צריכה להמצא במקום שיש בו גם אנשים, עליה להתרחק ולשבת ליד החיילות או הנשים, להזהר מאד מאיסור ייחוד היינו לא להמצא עם גבר לבד, ואפילו לא כמה בנות וגבר במקום שאין נכנסים ויוצאים.

איסור נסיעה ביחידות ובמיוחד בטרמפים ידוע, ויש בו גם

פתח דבר

משום סכנת חיים, כמו שכבר אירעו הרבה אסונות קשים עקב נסיעות כאלו.

איסור הושטת יד לגבר הוא אפילו כבר הושיטו לה יד. וקידוש בשבת וחג תעשה לבדה, ולא תצטרף אל החיילים בשביל זה. לא להתפלל במקום שאין בו מחיצה המפרידה בין גברים לנשים.

רבותינו ז"ל אמרו (סנה' צג, א) שבלעם השיא לבלק עצה שתכשיל את ישראל וייענשו, והיא הכשלתם בעריות משום: שאלקיהם של ישראל שונא זימה! ומשום כך, ענין זה צריך זהירות רבה. וכל שתעמוד בהלכות אלו בתקיפות היא מוגנת ממכשולים העלולים להיות חלילה. וכל השאלות שיתעוררו במשך הזמן עד שתשיג שחרור מוקדם תפנה אותן למורה הוראה.

פרק א'

המגויסים (למי הסמכות לחייב גיוס לשירות צבאי ולמלחמה).

מקור סמכות שלטונות הנכרים, לגייס את תושבי ארצם לשירות צבאי

א. האם יש סמכות לשלטון נכרי, להכריז על מלחמה, מלבד מקרה של הגנה עצמית [שהיא משום הבא להורגך השכם להורגו]?

ענין זה לכאורה תלוי במחלוקת: שיש אומרים שלנכרי אין רשות להכריז מלחמה [כיון שאין להם בית דין המורה על כך ועוד סיבות], והביאו ראיה מפירוש רש"י על דברי הגמרא (סנה' נט, א) שאמרו אין דין יפת תואר נוהג בנכרים הנלחמים משום שאינם בני כיבוש, ופירש רש"י: "לא נתנה הארץ לכבוש כי אם לישראל, שאף לישראל לא הותרה יפת תואר אלא במלחמה על ידי כיבוש" (ראה שו"ת דבר אברהם (ח"א סי' יא) שפסק שאין לנכרי רשות לעשות מלחמה, וכן בספר זרע אברהם (סי' כד). לעומת שיטה זו כתב הנצי"ב מוולוז'ין בפירושו העמק דבר (בראשית ט, ה) על הכתוב: "מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם": "פירש הקב"ה: אימתי אדם נענש [על הריגת אדם] בשעה שראוי לנהוג באחוזה, מה שאין כן בשעת מלחמה ועת לשנוא, אז עת להרוג, ואין עונש על זה כלל, כי כך נוסד העולם וכמו שנאמר (שבועות לה, א): מלכותא דקטלא עד שיתא לא מיענשא" [כלומר, מלך ההורג אפילו עד ששית מהאנשים הלוחמים אינו נענש על כך], ואפילו מלך ישראל מותר לעשות מלחמת הרשות" [דבריו צריכים עיון, שהרי מלך ישראל

עשה מלחמה רק על פי בית דין – מה שאין לנכרים]. לפי האמור לדעה הראשונה, לכאורה, כיון שאסור לשלטון להכריז מלחמה הרי אין להתגייס לזה, כיון שזה מעשה עבירה, אלא אם כן יש סכנה שיענישוהו על כך, ועלול לסכן את חייו, וגם יש להוסיף: שיש לחשוש; שמא גם בצבא השני ישנם יהודים ויהרג מהם [אולי סומכים על הרוב, וגם משום שהבא להורגך השכם להורגך], ולפי הדעה השנייה, שהם מותרים להכריז מלחמה, יש היתר להתגייס לצבאם, וראיה לכך שהיו כמה מגדולי ישראל בצבא מלכות מדינתם כמו רבי שמואל הנגיד שר צבא מלך גרנדה, ובעל משנה למלך שמסופר עליו שהיה קצין בצבא השולטן הטורקי. ויש להביא עוד ראיה ממה שאברהם אבינו יצא להלחם נגד ארבעת המלכים ששבו את לוט בן אחיו, שהרי אברהם עצמו לא היה בסכנה.

הסמכות לגייס: למרות האמור לעיל, שיתכן ואסור למלך נכרי להכריז מלחמה, מצאנו כי הפוסקים כתבו כי יש למלך סמכות לגייס אנשים לצבא [ואין זה רק לצבא הגנה], ראה שו"ת חתם סופר (ח"ו סי' כט) שכתב: שהמלך יש לו סמכות לגייס משום דינא דמלכותא דינא (א). אחרים סוברים שסמכות המלך לגייס חיילים נלמדת מפרשת מלך הכתובה (שמואל"א פרק ח', יא) שבה מפורש; שהמלך מגייס אנשים לשימם במרכבתו ובפרשיו ... "ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולעשות כלי מלחמתו ורכבו" ... ואף שזה אמור במלך ישראל, מכל מקום לדעתם, לומדים גם סמכות מלך נכרי מזה.

בימינו, שהשלטון הוא של ראש ממשלה או נשיא (ראה בספר משפט כהן סי' קמב-קמד) שלדעתו כל שלטון מרכזי דינו כמלך, עוד נתבאר שם, כי שלטון יהודי שנתמנה על פי בית דין, גם לו יש דין של מלך, וצריך עיון הממשל של ימינו שנתמנה שלא על פי בית דין (א).

(א) שלטון נכרי בארץ ישראל לדעת הר"ן (נדרים כח, א) אין לו כח של דינא

ב. מעניני הגיוס לצבא נכרים

1) השתמטות מגיוס: כבר נתבאר בסע' א' שיש סמכות למלך לגייס אנשים לצבאו, וזה לכאורה מלמד, שאסור להשתמט מהגיוס, וכן צריך להסגיר משתמט בזה. וראה בשו"ת טעם ודעת (ח"א הלכות ע"ז סי' קצ"ג) שכתב שרק אם המשתמט מצוי עדיין בארץ של המלך, אך אם עזב את הארץ פסקה זכותו עליו, שהרי כבר אינו במדינתו, ואז אסור להסגירו. וצריך עיון, שבעבר נהגו רבים לעשות הכל כדי שלא להתגייס, אם על ידי שוחד, או על ידי פעולות שונות להטעות את המגייסים, כדי שיחשבו שהם אינם מתאימים לשירות (ראה לקמן סעי' ג' ס"ק 1). ואולי סמכו על כך, שיש בזה משום סכנת נפשות חומרית ורוחנית, אך טעם זה אינו דיו – שהרי כל גיוס למלחמה הוא גורם סיכון.

2) התגיסות לצבא של נכרים עבור תשלום: בספר "אמרי אש" (חלק יו"ד סי' נב) דן להתיר משום שהותר לאדם להשתכר גם בדברים שיש בהם סכנה. ואין זה נחשב כמאבד עצמו לדעת. [ואף שיש מקום לחלק ולומר, שמלחמה היא סכנה מוחשית יותר מסיכוני עבודה, אך הוא לא חילק ברמת הסיכונים והשווה אותם], ורצה גם להוכיח שמותר למלך לעשות מלחמת הרשות, ממה שדוד המלך עשה מלחמות כאלו, ואילו היה הדבר אסור, הרי דוד המלך לא היה מרבה במלחמות הרשות, אך בספר לאור ההלכה דחה הגר"ש זוין את דבריו. שאין דומה מלחמה שעושה מלך נכרי מעצמו למלחמה הנעשית על פי בית דין.

להלכה נראה, לפסוק כדעת הספר בית דוד (להרז"ו לייטנר סי' עא) שכתב: אם אדם מתגייס כאשר כפו אותו, או כשישנה סכנת

דמלכותא, אך אחרים חולקים עליו וסוברים שגם בארץ ישראל יש לו כח דינא דמלכותא, אף שהארץ באמת שייכת לעם ישראל.

נפשות משום שארצו נתונה בסכנה, שאז על כל הנתינים להחליץ חושים, אבל אם הוא מתגייס מרצונו בלא סיבות הנ"ל, הוא נידון כמאבד עצמו לדעת – מפני הסכנות שבזה, וגם משום דברי התוספות (ע"ז יח, ב) שכתבו על האמור "שאל יתחשב עם הגויים", היינו, שלא יתמנה עמהם למנין הצבא, וגם משום חשש שיהרוג אנשים שאין סיבה להורגם, וביותר כשיש יהודים בצבא שנגדו נלחמים [וצריך לומר לפי זה שמה שמצינו שגדולי ישראל שירתו בצבאות זרים היה זה בכפייה].

3) **התנדבות:** ראה מה שכתבנו בס"ק 2 ומכל שכן שאסור בהתנדבות. ויש להוסיף בזה, שבודאי אסור משום שבצבא לא יוכל לקיים את המצוות כראוי. וגם הוזכר כבר לעיל, שיש סוברים שאין רשות למלך נכרי להכריז מלחמה, ונראה שבזה יודו הכל שאסור.

ג. כמה כללים בענין הגיוס שמטיל מלך נכרי

1) **מלך שאינו מגייס את כל תושבי ארצו אלא דורש מהיהודים להעמיד מתוכם מספר מסויים של חיילים:** כתב החתם סופר (שו"ת ליקוטים סי' כט): "מהראוי שכולם יעמדו לגורל ועל מי שיפול הגורל, הוא יעשה כל שבידו להשתחרר כמו תשלום ממון לאיש אחר שיעמוד במקומו. או ישחד את השלטון שיפטור אותו, או ילך בעצמו, וכל ישראל מחוייבים לעזור לו לפדות את עצמו, אבל למסור אנשים מבלי גורל, ולומר כיון שהם פוחזים וריקים או מגלי עריות ומחללי שבת, בעיני – זה כגונב נפשות ומוכרן, כי מי נותן זה חילופי זה, כיון שחיוב המלכות על כולם בשווה, והמוסרו נחשב למוסר, מכל שכן ממוסר ממונו, והחיילים הנאנסים עוברים על המצוות באונס, ולעיתים רחוקות יעשו ברצון ואנו מדחים אבן אחר הנופל [לענין הסתמכות על גורל, ראה בספר חסידים אות תרעט מה שכתב על הסתמכות על גורל כמו שעשו ביונה, ובפתחי תשובה (יו"ד קנז, א) כתב, שלמדו לסמוך על הגורל, ממה שעשו

גורל, לקבוע מי מזרע שאול יהרג כשהגבעונים דרשו להרוג שבעה מבניו].

בשׁו"ת אמרי משה (חלק יו"ד סי' נב) כתוב: "במדינות אלו מתאמצים למצוא גבר מישראל אשר בעד בצע כסף יחפוץ ללכת אל הצבא, ועל ידי זה ינצלו שאר ישראל שבעיר מעבודת הצבא, ואין פוצה פה לאסור בזה, ומה גם שאין מוסרים להם בידים נפש מישראל, לפי עניות דעתי היתר גמור ומצוה לעשות כן, כי זולת זה, אי אפשר לעשות בענין שיהיה ישר בעיני אלוקים ואדם, ואין זה דומה למשנתנו (תרומות פרק ח), כשגוים ביקשו שיתנו להם אחד מישראל ואם לא ימותו כולם – שההלכה היא: לתת לגוים שיקחו כחפצם, [ולא אנחנו ניתן] אבל במקרה זה אם יקחו כחפצם, יקחו גם לומדי תורה אשר פטורין מן הדין.

2) במקרה והשלטונות ביקשו אנשים מסויימים: שהוזכרו בשמם. כתב הנוב"ת (יו"ד סי' עד) "אם המלך ביקש אנשים מסויימים כדי לגייסם, אסור להשתדל לפוטרים, אם על ידי כך יזיק לאחרים שקודם לא ביקשום, ועכשיו שיפטרו האחרים יבקשו אותם, אסור. וכמו שכתב הש"ך (חו"מ סי' רסג, יח) ושׁו"ת מהר"י בן לב (ח"ב סי' מ'), ואפילו היו אלו נערים קלים שעוברים על איזה מצוות, ואין אנו רשאים בשביל כך, להענישם כפל כפליים ככל חטאתם, ולסכן אותן בידים, ובפרט בשלא נתברר בעדות על עבירות חמורות בשאט נפש, לכן שארית ישראל לא יעשו עוולה כזאת.

אך אם המלך ביקש לגייס סתם אנשים, מבלי לסיים את מי, יכולים להשתדל בדרך השלילה – לפטור אנשים חשובים, אף שעל ידי כך יקח המלך אחרים, אבל אם נמנו אנשים מסויימים, קשה להתיר להשתדל עבורם, שאם על ידי שיצאו הם לחירות יתפסו אחרים תחתם – דמאי חזית שדמו שלו עדיף יותר מדמו של זה – שיתפס תחתיו". [ושם הוסיף: וידעתי כי נידון כזה קשה

להורות, ועל זה אמרו חז"ל: "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע", והמשכיל בעת ההיא ידום, אך צריך למחות על כל פנים, ביד מי שרוצה למסור בידים].

3) החיוב להשתתף בהגנת הארץ שבה דרים היהודים: אף שההלכה היא שאין מצילים נכרי שעובד עבודה זרה, כמו שנאמר (ע"ז כו, א) שלא מורידין – היינו אין הורגין אותן – אך גם לא מעלין – אין מצילים אותם, מכל מקום ממה שכתוב בספר מנחת חינוך (מצוה רצו) שמצילין גוי נרדף מרודפו, אפילו בנפשו של הרודף, ויש אומרים שאף חייב היהודי להצילו, נראה, שיש להשתדל להציל את תושבי הארץ אפילו נכרים. מהאויב הבא עליהם, אבל אין להסתכן בשביל זה, וכל זה אם אינו תושב המקום, שעליהם כתוב משנה ברורה (סי' שכט, ס"ק י"ז): "ודע שבזמנינו כשבאו האומות שמחוץ לגבולנו לשלול שלל ולבזו בז, בודאי מחוייבים אנו לצאת בכלי זין אפילו על עסקי ממון [ואפילו בשבת] דדינא דמלכותא דינא, שהיכן שיש חשש שיכעסו עלינו יושבי הארץ מחללים שבת".

4) סיוע לנכרים על ידי הספקת נשק להם: כתוב (שו"ע יו"ד קנא, סע' ו) שאין מוכרים נשק לנכרים, שיש חשש שהם יפגעו בנשק הזה באנשים חפים מפשע, מלבד אם אנו שוכנים בקרבם וכרתו עמנו ברית, מפני שהם עושים מלחמה עם צרי המדינה ונמצאו מגינים על היהודים שבארצם". משום זה, צריך עיון, איזו עסקת נשק עם מדינות העולם מותרת, ואיזו אסורה. [ואין להתיר על סמך צורך כלכלי, אלא שיש לדון בזה להתיר מפני שבימינו אם אין שוק למכור, אי אפשר לפתח את המוצר כראוי בגלל מגבלה כספית והרי זה מסייע ליהודים, ולכן בכל מקרה יש לשאול למורה הוראה].

ד. הגיוס לצבא יהודי:

חיוב הגיוס לצבא יהודי, יש בו שני ענינים: א. מתי חייב אדם להתגייס מעצמו. ב. סמכות השלטונות לכופף את הגיוס על מי שאינו מתגייס מעצמו.

1) החיוב לעזור ליהודים שנמצאים בסכנה: כתב הרמב"ם (שבת ב, כג): "עובדי כוכבים שצרו על עיירות ישראל ... ובכל מקום, אם באו על עסקי נפשות ... ומצווה על כל ישראל שיכולים לבוא ולצאת ולעזור לאחיהם שבמצור, ולהצילם מיד עובדי כוכבים ומזלות בשבת". יש למדים מדברי הרמב"ם האלו, שזה מחייב להשתתף בכל עניני ההצלה כולל הסתכנות כמו בכל מלחמה (גדולי ההוראה בירושלים), לעומת זאת, יש סוברים שזה רק דין ככל המצוות, שאין חיוב להסתכן כיון שחייך קודמים (ראה מ"ב סי' שכט סק"ט) מכל מקום, תושבי המקום שגם הם בסכנה, לכאורה חייבים מדין הבא להורגך השכם להורגו, ואין זה דומה למי שנמצא במקום שמחוץ לסכנה.

לפי הדעה שחייבים לסייע, לכאורה, יכול כל אחד ואחד גם לכופף על כך, כיון שיש כאן לאו של לא תעמוד על דם רעך, וראה במשובב נתיבות (סי' ג') במה שנחלקו בעל קצות החושן ובעל נתיבות המשפט בענין כפיה על המצוות – אם הוא דומה לדין לאפרושי מאיסורא – שכל אחד יכול לעשות את הכפיה, או שלקיים את המצוה, צריך שיהיה בית דין של סמוכים דווקא, ואנו שלוחיהם [ונראה, שכל שהשלטונות נתמנו על פי בית דין, גם עליהם אפשר לומר – שהם שלוחי הבית דין ובכוחם לכופף].

2) סמכות שלטון יהודי בימינו לגייס אנשים לצבא: בספר משפט כהן (סי' קמב-קמד) כתוב: שיש לומר שכל שלטון שעומד על הציבור ברשות בית דין יש לו סמכות של מלך, ולפי זה הם רשאים לגייס כמו המלך, אך השלטון של ימינו שאינו ממונה על פי בית דין, לכאורה אין לו סמכות אלא בעת סכנה לציבור וכמו בס"ק 1.

אך מסתבר שעל שטחים שאינם ארץ ישראל יש סמכות של "דינא דמלכותא", (שטחים אלו מצויים בדרום הארץ, וכן בצפון הגולן) ואם תושב מקום זה עבר לתוך גבולות הארץ, יתכן, ופוקעת ממנו זכות הגיוס של השלטונות כיון שיש סוברים שבארץ ישראל אין דינא דמלכותא דינא ראה לעיל סעי' א.

3) סמכות שלטון כשהוא כמלך: אם נאמר ששלטון בימינו שקם על פי בית דין שדינו כמלך, הוא יכול לחייב את הציבור לצאת למלחמת מצוה, היינו הגנת העם מפני אויבים ואינו צריך רשות בית דין לכך (רמב"ם מלכים, ה, ב), וכן לגייס חיילים לשמור על הארץ גם בימים כתיקונם.

4) סמכות שלטון יהודי לגייס נכרים: (דין נכרים להיות חיילים בצבא יהודי יתבאר בס"ד לקמן פרק ב) מסתבר, שכל שלטון מרכזי על הארץ, יכול לגייס נכרי ואין הבדל אם הנכרי גר בגבולות ארץ ישראל או בשטחי המדינה שאין דינם כארץ ישראל, וזה משום "דינא דמלכותא".

פרק ב'

דיני המתגייסים (את מי מגייסים לצבא ואת מי לא)

ישנם אנשים שחוזרים מהמערכה כמו; אירס אשה, נטע כרם, ובנה בית, דיניהם יתבארו בס"ד לקמן פרק ג', וכאן נתבארו דינים של סוגי בני אדם שונים לענין הגיוס לצבא.

א. נכרים

(1) הסמכות לגייס נכרים: נתבאר (פרק א' סע' ד ס"ק 4) שהשלטון היהודי בארץ, מוסמך לגייס נכרים לצבא ולשאר עניני הציבור שמלך רשאי לגייס עבורם.

(2) **צירוף נכרי לצבא יהודי:** בגמרא (קידושין עו, ב) כתוב, שדוד הקפיד שלא יצאו למלחמה אלא מיוחסים. ואת בני יפת תואר הביא עמו רק לירא את האוייב ולא להלחם בפועל, אך כשהיה צורך, הוא השתמש גם באיתי הגיתי שהיה פלשתי מגת, וככתוב (שמואל-ב פרק יח) שדוד הפקיד שליש העם תחת איתי הגיתי בעת המלחמה נגד אבשלום בנו, ומותר להשתתף עמם במלחמה שנעשית מתוך כריתת ברית כמו שמצאנו שיהושפט מלך יהודה שהיה צדיק, השתתף במלחמה נגד מואב יחד עם מלך אדום ככתוב (מלכים-ב פרק ג, ט) וכן החשמונאים כרתו ברית צבאית עם רומי, נגד יוון. אבל למנות כמפקדים ראה לקמן.

(3) **גרים:** דוד גייס לצבאו רק מיוחסין ולא גרים, אך לא מצאנו איסור בזה, ולענין למנותם מפקדים יתבאר בס"ד לקמן.

ב. נשים

1) גיוס נשים: כבר נתבאר בנספח למבוא החיבור, שאסור לגייס נשים לא לצבא ולא לתפקיד ציבורי אחר, וכשהיא בסכנה רשאית להגן על עצמה שאין דבר העומד מפני פיקוח נפש, אלא ג' עבירות חמורות (ע"ז, ג"ע, ושפ"ד) וראה סק"ב.

2) מתי הותר לנשים להלחם: א. נשיאת נשק: אשה היוצאת למקום סכנה – רשאית לשאת נשק להגנה אישית. לדוגמא בעת נסיעה בשטחים, וכללי הבטחון מחייבים או ממליצים לשאת נשק.

בספר חסידים (אות ר') כתוב: "כאשר באים אויבים להלחם, מותר לנשים לחגור חרבות, כדי למנוע את הגויים מלתקוף כאשר יראו חיילים רבים (שיהיה נדמה לו שהם אנשים) בזמן החורבן בשלחמו היהודים ברומאים היו נשים יהודיות מרתיחות שמן כדי לשפוך על החיילים הרומאים. בספר שופטים (ט, נג) מסופר, שאשה זרקה פלח רכב על ראשו של אבימלך והרגתו, וכן יהודית החשמונאית נטלה את חרב אלפורנס וחתכה בו את ראשו.

3) מותר לאשה להחזיק בנשק ואף להשתמש בו כאשר באים להחטיאה, כיון שקשה המחטיא מן ההורג, ומי שרודף אחר אשה להחטיאה, נקרא רודף שמותר להצילה – בנפשו של הרודף.

4) הספקת צרכי מלחמה: (סוטה מד, א): במלחמת חובה יוצאין הכל אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. הרדב"ז (מלכים ז, ד) פירש: כיון שהחתן יוצא מחדרו ממילא הכלה יוצאת מחופתה, ולא שמסייעת במלחמה בשום דבר. עוד פירש (שם) שיתכן והכוונה, שהן מספקות מים ומזון לבעליהן, וכן כתב בעל החינוך (מצוה תכה) שאין נשים נלחמות אלא מסייעות לבעליהן במים ומזון, ועיין מנחת חינוך (מצוה תרג). ולכאורה בדווקא לבעליהן ולא לאנשים אחרים. וצ"ע דברי הרש"ש שם שהבין כנראה שמספקות מים ומזון גם ללוחמים אחרים.

ג. בני ישיבה

1) **לומדי תורה בעולם:** אין לגייס לומדי תורה. כמו שנאמר (שבועות לה ב): "האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים לפריו – המאתיים אלו רבנן ופירש רש"י: הניחם ויעסקו בתורה. היינו, שצריך על כל אלף לוחמים – מאתיים לומדי תורה, ובמסכת (ב"ב ח, א) וב"מ (קח, א) כתוב, שתלמידי חכמים פטורים ממיסי בטחון, כיון שהם לא צריכים שמירה. ובשו"ת חתם סופר (לקוטים סי' כט) כתוב: שאפילו אם המלכות לא פטרה אותם בפירוש, הם פטורים מדין תורה, ומכל שכן אם נפטרו גם מדין המלכות, ובעולם הכללי, רבו המדינות שהלומדים לימודי דת, פטורין משירות צבאי, ומשום כך גם בחורי ישיבות נפטרו על פי החוק באותן המדינות.

2) **הגיוס לצה"ל:** כבר פסקו גדולי ארץ ישראל אפילו בעת מלחמת השחרור, שבני הישיבות לא יתגייסו ואפילו לא יעמדו להתייצבות, ואל להם להתנדב. ורק בירושלים כשהיתה בשנת תש"ח במצור קשה – גייסו את בחורי הישיבה, לסייע בעבודת הביצורים. סיבת הפטור, שהם כבני שבט לוי שפטורים מלהלחם, כיון שהם חיל ה' לומדי ומלמדי התורה, וגם כדי שזכות התורה תגן על הדור, וכל דור ודור צריכים לנהוג בזה כפי שיורו גדולי הדור.

ד. כהנים ולויים

בספרי (פרשת מטות פסקא לה) נאמר (לפי גירסת רש"י): לרבות שבט לוי שהשתתפו במלחמת מדין, ואם כן מגייסים גם את שבט לוי. אך הגור אריה (שם) פירש: שזה נאמר רק לגבי תפילה ולא שהלכו להלחם. והגר"א גרס: "להוציא שבט לוי", הרי שאין הם נלחמים. וכן כתב הרשב"ם (במדבר א, מח) שהכהנים והלויים לא גוייסו בתקופת המדבר לצבא, ופירש האבן עזרא שהסיבה לכך היא, שהם היו נושאי הארון וכליו ולא היו פנויים למלחמה, לפי זה יתכן שדין זה נאמר רק בתקופת המדבר ולא בזמן אחר, אך מדברי

הרמב"ם (סוף הלכות שמיטה ויובל) שכתב: "ואין עושים מלחמה כשאר העם", משמע, שבכל מלחמה אינם משתתפים.

אמנם היו מגייסים כהן משוח מלחמה – להכין את הצבא למערכה, כשהוא היה נושא דברים לפניהם, ואף הרא"ש (הוריות יג, א) כתב על כהן המשיח: שהוא ראש עורכי המלחמה וחי ישראל תלוין בו, אין הכוונה שהוא נלחם, אלא רק מכין את החיילים למלחמה.

לעומת האמור, משמע מדברי הגמרא (סוטה מד, א) – שמנו שם את החטאים שבגללם צריך החייל לחזור מהמערכה, "כהן שנשא גרושה", ומשמע מזה, שמגייסים כהנים, [ואפשר לדחות, שהכוונה לכהן המשוח]. גם ממלחמות החשמונאים שהיו כהנים, נראה, שבעת הצורך היו הכהנים לוחמים.

ההלכה למעשה: בספר ברכ"י (אבן העזר סי' ו') כתב שאין מגייסים כהנים, אבל רשאי הכהן להתנדב לצבא. ובספר מנחה חריבה (סוטה דף רסח) סובר שאפשר לגייס כהנים, ואם הכהנים נחוצים להצלת הציבור לכל הדעות מגייסים אותם.

כהנים בצבא נכר: בספר לאור ההלכה הביא שהג"ר יצחק אייזיק הרצוג סבר שאין לגייסם, ובספר מראה כהן להרב ש. מ. אדלר מלונדון (סי' קמז קנ) חלק עליו והתיר.

צריך עיון, אם למעשה בצה"ל, ראוי לכהנים ולויים להשתדל, לשרת רק ביחידות לא קרביות. לחשוש להשיטות שאוסרים גיוס כהנים, משום שיתכן וכל דין זה אמור על ממוני הציבור ולא על הכהן עצמו. על כל פנים על הכהן להזהר שלא להצטרף ליחידות צבאיות או זיהוי חללים משום הטומאה, ומכל שכן, שלא יעשה כן בצבא נכרי, ששם אין כלל היתר של מת מצוה. דבר שלפעמים נרמז להיתר טפיל בחללים יהודים, ראה לקמן בקונטרסים הבאים. וי"ה בענין טומאת כהנים במלחמה.

ה. בעל מום

בספרי (פרשת שופטים) נאמר: "שלא יצא למלחמה עד שיהיו לו ידיים, רגליים, עינים ושיניים" ורש"י בפירושו לתורה (דברים כ, א) העתיק את דברי הספרא בלשון זו: "שאין מחוסר אבר יוצא למלחמה!" בספר גור אריה מבואר, שאין זה משום חוסר כושר גופני, אלא זה מפני חשש למניעים נפשיים, שעקב הם, אולי הוא לא ילחם כראוי. וצריך עיון אם חסרה לו שן אם מיעוט שיניים — כבר נחשב כבעל מום, וכן אם יש לו שיניים תותבות שעל ידי כן כבר לא ניכר המום).

דין פטור בעל מום נאמר, בין במלחמת רשות ובין במלחמת מצוה (כיבוש הארץ). אבל לא במלחמת חובה שמגייסים להגן מפני אויב (מלבי"ם, ומנ"ח) ובספר אדרת אליהו כתוב, שזה פטור גם במלחמה חובה. וקצת ראיה מדברי רש"י הנ"ל שלא חילק בזה, אך כשצריכים אותו לנצח את האויב, מסתבר, שאין הוא פטור.

הרמב"ם השמיט הלכה זו, ותמה על כך, בספר מנחת חינוך (מצוה תקכז) מדוע השמיט אותה.

2 **ערל:** בספר משך חכמה (פרשת לך לך) מבואר שערל נחשב כבעל מום, וצריך עיון, אם גם לענין מלחמה דינו כן, ויש להביא ראיה שנחשב לבעל מום ממה שבמלחמת מדין לא גייסו ערלים.

3 **חלש:** המלבי"ם (במדבר א, ג) פירש את הכתוב: "כל יוצא צבא" שהכונה למי שראוי לאחוז מלחמה ואינו חלש. בנוהג שבעולם סוג הבריאות קובע את מקום החייל, אם ביחידה קרבית או ביחידות עורפיות, ואם כן גם חלש יתכן, ואפשר לגייסו לפעילות עורפית — שאיננה קשורה לענין מלחמה, וכך מסתבר.

מי שהוא חלש אסור לו להסתיר זאת, כיון שהדבר עלול לגרום לנזק חמור לו ולאחרים, מכיון שעלולים להטיל עליו תפקידים והוא לא יוכל לבצע אותם.

ו. הירא ורך הלבב.

בגמרא (סוטה מד) נחלקו התנאים אם זה כפשוטו, או הכוונה למי שירא מעבירות שבידו, והרמב"ם (מלכים ז, טז) כתב: "האיש הירא ורך הלבב כמשמעו, שאין בלבו כח לעמוד בקשרי המלחמה, והוא חוזר מעורכי המלחמה, והיינו, שרואים שהוא נחרד כגון ששמע קול קרנות והרתיע, או ששמע הגפת תריסים והרתיע – היינו שמים שותתים על רגליו. (ולהרמב"ן לא תעשה י' יש בזה גם איסור לאו) ואין מגייסים אותו לא למלחמת מצוה ולא למלחמת הרשות. וגם לו אין להתגייס, ואם גייסוהו בעל כרחו יעשה הכל לעבור ליחידות של עבודות עורף כמו טבח. [וצ"ע במקרה שצריכים אותו, האם מותר לגייסו לעבודות עורפיות שאין להם קשר לחיילים לוחמים, "אם האיסור: "ולא ימס לבב אחיו כלבבו" נאמר גם על חיילים עורפיים].

(2) **חוטא:** בספר החינוך (מצוה תקכו, וראה גם מאירי סוטה מד) פסק ש"הירא ורך הלבב" – זה מי שירא מעבירות שבידו, [ונחלקו בגמרא, אם גם בעבירה שהיא רק מדרבנן, אם חוזר].

אם לא חזר מי שצריך לחזור – יצטרכו הכל לחזור (ספרי). מסתבר, שכונת הספרי היא, שזה מביא חלילה עונש שהכל יצטרכו לחזור, ולא שזו הלכה, – שהכל לא יוצאים להלחם – במקרה יש ביניהם מי שלא חזר בהיותו ירא ורך לבב.

ג. גיל הגיוס

(1) **מאיזה גיל מגייסים את החיילים:** לפי הספרי (ריש במדבר) ובא ברש"י (במדבר א, ג) וכן ברש"י (שמות ל, יד. דברים ב, טז): מגיד שאין יוצא בצבא פחות מבן עשרים, ואינו בכלל איש"רשב"ם והרמב"ן כתבו: שאפשר וטעם הדבר הוא משום שאינו זק דיו למלחמה וכמו שאמרו (אבות פ"ה) "בן עשרים לרדוף", לפי

מחזור ויטרי (אבות ה) סיבת הדבר משום שהוא נושא אשה בן י"ח ושנה הוא נקי לביתו משמע ממנו שני דברים, א. שאם לא נשא אשה אפשר לגייסו בפחות מעשרים, ב. שזה בתחילת שנת העשרים – שהרי זה רק בגלל שצריך להיות נקי לביתו.

הרמב"ם לא העתיק הלכה זו, משמע, שהוא אינו סובר כן. ולדעתו מותר לגייס לפי הענין. לפי רש"י שגיל הגיוס הוא בן כ', לכאורה, אין הבדל בין מלחמת מצוה או רשות וכן כתוב שפתי חכמים (שמות ל, יד) אך במחזור ויטרי מבואר, שזה רק במלחמת הרשות ולא במלחמת מצוה, שבה גם חתן יוצא מחדרו.

ההלכה למעשה בימינו: לכאורה, צריך כל חייל להשתדל לדחות את גיוסו עד לגיל 20, כדי לחוש לשיטת האוסרים, וילמד בישיבה עד אז. וצריך עיון, אם מותר להתגייס לפני כן כשיעור זמן הטירונות הנחוץ להכשיר את החיילים.

כמו כן צריך עיון, אם דין זה נאמר גם על החייל עצמו, או זה דין על ממוני הציבור שאסור להם לגייס לפני גיל זה. ואם זה רק דין על ממוני הציבור, חייל שגויס בעל כרחו לפני גיל 20 אינו חייב לעשות מאמצים לעבור ליחידה שאינה קרבית.

2) סוף זמן השירות: בספרי (פרשת שופטים) כתוב: איש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, – רבי יוסי הגלילי אומר: זה בן ארבעים, אך המלבי"ם והרש"ש (שבת קנב, א) גרסו בן ששים.

לדעת התוספות (ב"ב קנא, א) לא נאמרה הגבלת גיל לגבי מנויי המדבר, ולכאורה זה אמור גם לגבי צבא שכל שהוא מסוגל לפי כוחותיו הוא צריך להלחם. ובספר יהושע (יז, יא): כלב בן יפונה שהיה בן 85, אמר ליהושע בן נון שככחו אז כן כוחו עתה להלחם והוא לכד את חברון.

פרק ג'

החוזרים מן המערכה (אירס אשה, בנה בית, נטע כרם)

כתוב בתורה (דברים כ, ב) שהכהן משוח המלחמה מכריז ואומר: שכל מי שאירס אשה (היינו שקידש אותה בשטר או בבסף, ולא מה שקוראים בימינו אירוסין שאין זה אלא שידוכין) ולא נשאה, בנה בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו, שיחזור לביתו מהמלחמה, אבל חייב לתקן את הדרכים שנועדו לצורך החיילים היוצאים למלחמה.

מי שנשא אשה, הוא פטור כל השנה הראשונה אף מלתקן את הדרכים, וכן מי שבנה בית וחנכו, נטע כרם וחיללו, ואף אינם צריכים לצאת בכלל אל מקום כינוס החיילים למערכה ולחזור על פי הכהן, ולא כמו אלו הקודמים שאירס ולא נשא, בנה ולא חניך, נטע ולא חילל שצריכים לצאת למערכה ולשוב על פי הכהן. בימינו, שאין ממנים כהן משוח, צריך עיון אם שייכים הדינים האלו, אך נשא אשה וחנך בית וחילל כרם, לכאורה כן שייכים, כיון שאינם תלויים בכהן.

טעם הפטור: כתב בעל ספר החינוך (מ' תקכו): כי אלו האנשים חלושי הלב – כי מחשבתם נתפסת על הדברים הנזכרים בכתוב ואלו יניעו לב חבריהם כענין שכתוב: "ולא ימס לבב אחיו כלבבו", וגם החתם סופר (שו"ת אבהע"ז ת"ב סי' קנז) כתב כעין זה: משום שלבו על כרמו ויקלקל יותר מאשר יתקן.

א. פרטי הלכות של אלו החוזרים מהמערכה (אירס אשה ולא לקחה, בנה בית ולא חנכו, נטע כרם ולא חיללו):

1) אלו החוזרים מן המערכה: א. נטע כרם ולא חיללו: [החילול – הוא פדיון הפירות בשנה הרביעית, לאחר ג' שנות הערלה ומהנטיעה עד החילול, אף שעדיין לא צמחו פירות בכלל]. אחד כרם ואחד שאר אילנות מאכל. ואפילו כמה מיני אילנות מאכל מצטרפים, וכל זה כשניטעו ככרם, היינו, חמשה אילנות שאינם רחוקים זה מזה יותר משמונה אמות היינו כארבע מטר ולהחזו"א כ-4.80 מטר זה מזה, ולא קרובים פחות מארבע אמות זה לזה – כשתי מטר (ולהחזו"א 2.40 מטר) והוא שעשויים שנים כנגד שנים ואחד יוצא זנב, יש מפרשים שהכונה שנטועים בצורה כזו : : ויש מפרשים כך . : : בין שנטע ובין שהבריק ובין שהרכיב – כל שזה נחשב כנטיעה חדשה לענין ערלה (רמב"ם מלכים ז, ו), לא רק מי שנטע בעצמו, אלא גם מי שקנה כרם או קיבל במתנה או ירש, אך לא אם גזל: אם היה שותף עם אחרים – בכרם, אינו חוזר, כיון שהבעלות משותפת בכל העצים (וכל זה, כשהיה בארץ ישראל ולא בארצות אחרות, שטחים שברשות המדינה כהיום ואינם ארץ ישראל, כמו דרום הארץ, צפון הגולן – לא בכלל).

ב. בנה בית ולא חנכו: והיינו שבנאו בארץ ישראל (צ"ע אם זה שווה בכל הגבולות בין של עולי בבל ובין של עולי מצרים, אך שטחים שלא היו בגבולות אלו, נחשבים כחול, אף שהם מצויים ברשות המדינה). הבית צריך שיהיה גודלו 4x4 אמות ואפילו אם בנה מחסן, רפת וכדומה שאינם למגורי אדם הרי הם בכלל בית.

לא רק בנה אלא גם קנה, ירש, קיבל במתנה בכלל בנה, אבל לא גזל. בית שהוא שותף בו עם אחרים ויש לו בו חלק של ד' על ד' גם נחשב כביתו (כס"מ מלכים ז, ו) והלח"מ (שם) חלק.

ג. אירס אשה ולא נשאה: היינו שקידשה בקידושין גמורין (מה שבימינו עושים תחת לחופה, ולא השידוכין שנהוג בימינו. ובימינו

שייך דין זה במי שמת אחיו בלא בנים, שאשתו נחשבת שומרת יבם לשאר האחים והיא נחשבת כמאורסת להם, וכלם חוזרים מן המערכה.

האשה שאירס, דווקא אם מותרת לו, ולא גרושה לכהן, ממזרת ונתינה לישראל, אם אירס את גרושתו שהיתה נשואה לו קודם לכן אינו חוזר, אך אם היתה לפני כן רק מאורסת לו – חוזר (מנ"ח תקכו) הנושא איילונית [היא אשה שבטבעה אינה ראויה להוליד – אינו חוזר, ונראה, שאין זה אמור באשה אחרת – שהיא זקנה או עקרה – אף שאינה מסוגלת להוליד].

2) מה דינם של החוזרים מן המערכה: כל המנויים בסעיף הקודם, צריכים לצאת בתחילה למקום המערכה, היינו מקום ריכוז הלוחמים לפני היציאה למלחמה, ושם הם שומעים את הכרזת הכהן המזהיר אותם לחזור, וחוזרים מן המערכה של המלחמה, אבל מתקנים את הדרכים ומספקים מים ומזון ללוחמים.

החזרה מן המלחמה היא חובה ואינו רשאי להתנדב למלחמה (מאירי סוטה מד), וכן משמע מהברכ"י (אבעה"ז סי' ו) והמנ"ח דן בזה, והביא ראיה מדברי רש"י, שביאר את הסיבה שצריך לחזור, משום, שאם לא כן הוא גורם לשאר החיילים לפחד כמוהו, ואם כן, זוהי חובה לחזור, [אף שאפשר לדחות ולומר שאם הוא מתנדב להלחם, הרי שאינו חושש לביתו וכרמו ואשתו].

במקרה והשלטונות אינם עושים ככל הכתוב, לכאורה, ראוי לחייל לעשות השתדלות להפטר, או לפחות להשתדל להיות ביחידות עורפיות וצ"ע.

בימינו, שאין בית דין שמוציא למלחמה, אין היתר להלחם אלא מלחמת הגנה – והיא קרויה מלחמת חובה, שאין בהם כל הפטורים האמורים, אף שבספר חשמונאים כתוב שכשלחמו נגר היוונים, הכריזו את הכרזת הכהן, והרי שם היתה מלחמת מצווה?

ואולי עשו כך, כהוראת שעה כיון שרצו לחזק את מצוות התורה.

ראה חזון איש (עירובין סי' קלד) שכתב שאין לעשות מלחמת הרשות, אף שעדיין לא גייסו את הפטורים מגיוס, אלא יודעים שלבסוף יצטרכו להם למלחמה, ואם לא ידעו שיצטרכו להם ופתחו במלחמה ועכשיו צריכים להם, מגייסים אותם.

כל החוזרים הנזכרים צריכים להביא עדות שבנו בית, נטעו כרם ונשאו אשה, מלבד מי שחוזר משום שהוא ירא ורך הלבב, כיון שתוצאות החרדה ניכרים בו, שהיו מים שותתין על רגליו מפני הפחד.

ב. דיני אלו שפטורים לגמרי מכל גיוס ואף לא יוצאים למערכה

1. אלו הפטורים: א. חילל כרמו – היינו שהאילנות שלו הגיעו לשנה רביעית והוא פדה את הפירות (ראה רש"י סוטה מג, ב).

ב. בנה בית וחנכו: היינו שנתיישב בו בעצמו, ואפילו רק הכניס בו חפצים לשמירה, שאלמלי שהיה לו הבית היה צריך לישב לשמרם, גם זה נקרא שחנך את הבית, אבל הכניס בו חפצים כאלו שאינו צריך לישב ולשמרם, אין זה נקרא חינוך.

בנה בית והשכירו לאחרים, אם קיבל את השכר מראש, נחשב כאילו חנכו, ואם עדיין לא קיבל שכר אלא יקבלנו לאחר זמן אין זה נחשב כחינוך. נסתפק המנ"ח; אם נתן את הבית שבנה למגורים בחינם, אם נחשב כאילו כבר קיבל את השכר, שהרי אין אדם נותן מתנה אם לא קיבל לפני כן טובת הנאה.

ג. נשא אשה: בין שהאשה היתה בתולה, ובין שהיתה אלמנה או גרושה, אך לא אם היתה אשתו מן הנישואין בעבר, אבל אם היתה גרושתו רק מן האירוסין, חוזר עליה.

(2) זמן הפטור: מהרגע שנשא את האשה, או חניך את הבית וחילל את הכרם, עד סיום שנה שלימה, ואם השנה היתה מעוברת – נסתפק בזה בספר מנחה חריבה, [ולכאורה, חודש זה לא עולה למנין שנה, כמו שלא עולה למנין, לגבי בתי ערי חומה]. היה רוב השנה חולה, נסתפק השדי חמד, אם עלתה לו שנה, כיון שלא שימח את אשתו ולא עלתה בידו התכלית המכוונת – במצוה – להיות יחדיו. אבל לדעת מחבר הספר חינוך וחסדא, עלתה לו השנה גם בהיותו חולה.

(3) גדר הפטור: כל אלו שנמנו כאן, אינם יוצאים ממקומם כלל ואינם עושים שום דבר לצרכי הציבור, ואפילו אם אשתו מחלה לו (מנחה חריבה דף קעד) ועיין שו"ת חתם סופר (אבהע"ז ח"ב סי' קנב) שמשמע שנחלקו בזה.

חייל שנשא אשה תוך כדי היותו בצבא, לא נפטר, כיון שלדעת כן נשאה (חתם סופר שם) [ונראה שמכל שכן שאינו נפטר בבנין בית ונטיעת כרם].

מותר לחייל לשאת אשה תוך כדי שירותו הצבאי, אף במקרה שהשלטונות לא ישחררו אותו, ומסתבר שבכל זאת עליו להשתדל לקבל שחרור או סידור שיוכל להיות בביתו, כיון שיש מצוה לשמח את אשתו, [שירות בצבא במקום קרוב שמגיע בכל יום לביתו, לכאורה, יש להחשיב זה כעבודה ולא כשירות צבאי, מלבד בעת חירום שאז ישנה הסיבה: "ולא יימס לבב אחיו כלבבו", ויתכן גם, שכיון שהשירות כפוי עליו, נחשב הדבר לפחות כמי שמתקן את הדרכים ולכן גם זה בכלל הפטור וצ"ע].

פרק ד'

ענינים כלליים הקשורים להתגייסות לצבא

א. השתמטות מגיוס

1) השתמטות מגיוס לצבא של נכרים: לעיל (פרק א' סעי' ב' ס"ק 1) נתבאר, כי יש להם זכות לגייס, ונשארנו בצריך עיון. מדוע נהגו לעשות הכל כדי לא להתגייס (ראה שו"ת חתם סופר ליקוטים סי' כט, ונב"ת יו"ד סי' עד) ואולי עשו זאת מדין פיקוח נפש גשמי ורוחני, שהרי שם קשה מאד לשמור תורה – וקשה המחטיאו מן ההורגו (ספרי כי תשא). והשגת מסמכים רפואיים מזוייפים, מלבד שיש בזה משום שקר וגניבת דעת, יש חשש שזיוף כזה יתגלה ואז עלול להגרם חילול השם ונזק ליהודים התושבים בארץ, ואין לעשות פעולות הנזכרות אלא על פי הוראת מורי הוראה.

2) השתמטות מגיוס לצבא יהודי: כבר כתבנו לעיל (פ"א סע' א ס"ק 2) בענין הסמכות של השלטונות בארץ לגייס אנשים, ואלו שסמכו להשתדל להפטר מגיוס משום פיקוח נפש רוחני, נראה שאין זה אמור בעת מלחמה כיון שאז צריכים לעזור ללוחמים וכבר כתוב (שופטים ה): "אורו מרוז על אשר לא באו לעזרת ה' בגיבורים", וזאת למרות שיש חשש, שמא השלטונות עושים מעשה מלחמה גם באופנים, או במקומות, שעל פי ההלכה לא היו צריכים לעשות, כיון שסוף סוף הגיוס נחוץ להציל את היהודים, וצ"ע. וכן משום שיש אולי איסור: "ולא ימס לבב אחיו כלבבו" שגורם גם לאחרים לפחד להתגייס ולהלחם. בעת מלחמת ששת הימים, היה תלמיד חכם מובהק שפנה הוא ובנו אל – שלטונות הצבא על מנת

להתגייס, וכמו שמבואר בשו"ע או"ח שכט' שיש לסייע ליהודים שנמצאים במלחמה, וכיון שיש מצב שיש חיוב לשרת, על כן לא יעשה שום פעולת השתמטות, מבלי לשאול למורי הוראה.

2) פעולות לשנות פרופיל: א. אדם שרוצה להתגייס ליחידה קרבית ומעלים דברים כדי להעלות את הפרופיל שלו הדבר הזה אסור, משום שזה עלול להזיק לו ולחבריו המשרתים יחד עמו, כיון שהוא לפעמים לא יוכל לבצע את הנחוץ לבצע ויסכן חלילה את עצמו ואת האחרים, וכן יש בזה משום גניבת דעת.

ב. הורדת פרופיל: כדי לא לשרת ביחידה קרבית, אם יש סמכות לשלטונות לגייס כפי שהוזכר לעיל הרי גם זה בכלל ואסור. וגם מי שלא עונה בבחינות הפסיכומטיות כדי להוריד את רמת התפקידים שיטילו עליו, אף שאין בזה משום גניבת דעת כיון שלא עשה פעולה, מכל מקום יש בזה משום השתמטות וכנ"ל ס"ק 2.

ב. בדיקות רפואיות

1) עשיית פעולות לשנות פרופיל: נתבאר לעיל (סעי' א, ס"ק 3).

2) אצל מי להבדק: יש לעמוד על כך שהבדיקות יהיו אצל רופא ולא אצל רופאה משום הצניעות.

3) בת ישראל: כיון שאסור לה להתגייס, אין לה לעמוד לבדיקות רפואיות אפילו לא אצל רופאה, כיון שזה מהווה פתח לגיוסה.

ג. בחירת החייל והיחידה

1) בחירת החייל בצה"ל: בכל מקרה שיש לחייל אפשרות לבחור את החייל שבו רוצה לשרת, וכמו כן, הדבר כולל התנדבות ליחידות מיוחדות, צריך החייל לבחון באיזו יחידה הוא יוכל

לשמור יותר את המצוות. הדבר כולל חברה טובה יותר, מקומות שיש פחות חשש לחילול שבת, מאכלות כשרים ענייני צניעות ועוד ועוד. דבר זה ראוי לעשותו בהתייעצות עם תלמיד חכם הבקיא בענייני הצבא, משום שמי שאינו בקי בענייני הצבא, לא מעלה על דעתו, כמה וכמה שאלות הלכתיות קיימות גם בדברים ומקומות שנחשבים לנקיים מחששות איסור. לדוגמא, עבודה בתפקיד שירות מטרולוגי, משום שצריכים לכתוב שם את הפרטים בכל יום כולל שבת. או יחידות המתאמנות כיצר להשרד ומלמדים אותם להתכלכל על מזון מן החי שנמצא בטבע!

נראה, שאין העדפה לשרת דווקא ביחידות שנמצאות בתוך שטחי ארץ ישראל המקודשים, כיון שהדבר מחזק את הישוב בארץ כולו, הרי הכל בכלל ישוב הארץ.

במקום שיש אפשרות לשרת ביחידה שיש בה פחות סיכון גשמי ויותר סיכון רוחני, מה להעדיף האם את היחידה הפחות מסוכנת גשמית כיון שזה בכלל פיקוח נפש, אך היות וגם את התפקיד השני ימלא יהודי, נראה, שיותר יש להעדיף את המקום הבטוח יותר מבחינה רוחנית. אך לעומת זאת יש לדון, במי שהוא חזק באופיו ויכול לעמוד בנסיונות יותר מהרגיל, אם משום כך יש לו לוותר על מקום שהוא יותר בטוח מבחינה רוחנית לטובת מי שפחות חזק ממנו, או שגם בזה אומרים "חייך קודמים", ובפרט לגבי חילול השבת השאלה הזו חשובה מאד, משום שמי שבקי בהלכה יותר, הוא יעשה את הדברים בפחות חילול שבת, ועל כן אין להחליט בדברים האלה מבלי התייעצות עם מורה הוראה הבקי בעניינים האמורים.

(2) בחירת החייל בצבא נכרי: מלבד האמור בס"ק 1, השירות בצבא נכרי יש בו יותר שאלות, וצריך האדם לבררם בהתייעצות עם מורה הוראה הבקי. כאן נביא מספר שאלות שכבר נידונו בספרי הפוסקים: א. מקום שיש בו אפשרות למזון כשר אך יצטרך להוסיף

בחילול שבת מה עדיף: בספר שערים המצויינים בהלכה (סי' עב ס"ק ב) כתב להעדיף מקום שיש בו מזון כשר, כיון שלדעתו, הפעולות שעושה החייל בשבת – נחשבות כמלאכה שאינה צריכה לגופה, כיון שהוא עושה אותן רק כדי למלא את הפקודות שנצטווה למלאות.

ב. הנחת תפילין או שמירת שבת: יעדיף את שמירת השבת, כיון שמה שיפסיד את הנחת התפילין זה בשב ואל תעשה (שם).

ג. אדם שיתגייס מרצון יצטרך לשרת רק שנה, ואם יחייבוהו בגיוס בכפייה יצטרך לשרת יותר זמן. עדיף שיגסוהו בעל כרחו, כיון שמה שעושה בכפייה, הוא פחות חמור משל מי שעושה כרצון (פרי השדה ח"א ס' לא) וטעמו הוא משום שאסור לאדם להכניס את עצמו למצב של ביטול מצוות.

ד. רב צבאי שצריך נהג, האם להעדיף נהג נכרי משום חילול שבת, או נהג יהודי ועל ידי כן יצילנו מעבירות: בספר חלקת יעקב (ח"ב סי' עו מצוטט שערים המצויינים בהלכה הנ"ל) סבור שיעדיף נהג יהודי כיון שפיקוח נפש רוחני עדיף, ואיסור לפני עיור הוא קל יותר.

כלל חשוב בהחלטות אלו: לברר עד כמה שהדבר אפשרי אצל מומחים בעניני צבא ולשאול למורה הוראה, ולהרבות בתפילה שלא יכשל בהחלטתו, ועל זה כתוב (משלי ג, ו): "בכל דרכך דעהו והוא יישר אורחותיך".

ד. דברים שיש לעשותם לפני הגיוס

1) להביא כל הנחוץ לקיום מצוות. ויתבאר בס"ד בסע' ה.

2) **התרת נדרים:** ראוי, לכל מי שיצטרך בגלל שעת הדחק – לעשות דברים – אחרת ממה שנהג בעבר להחמיר בהן, לעשות

התרת נדרים, על כל מה שנהג מנהג טוב ולא אמר שנוהג בהם בלי נדר, שמא יצטרך להקל כעיקר הדין כשיעמוד בתנאי לחץ ושאר שעת הדחק.

3) **יפרע את חובותיו הכספיים:** כל אדם שנכנס למקום סכנה, עליו לפרוע את חובותיו הכספים, או לסדר דרכים שהחובות הללו יפרעו, משום שהוא צריך לחשוש לכך שאחרי כן לא יוכל לפרוע אותם, וכן יורה לבני ביתו מה לעשות בכספים ושאר סידורים, וכן יפייס אם יש מי שהוא חייב לפייסו (מחנה ישראל פל"ח ג').

4) **סידורים הלכתיים:** מי שנמצא במסגרת צבאית – יסדר שליח שיסדר דברים שלא יוכל לעשותם בצבא, כמו פרוזבול למוצאי שביעית, בדיקת חמץ ומכירת חמץ לפני פסח, משלוח מנות ומתנות לאביונים בפורים.

5) **ישנן לעצמו את התפילות והברכות עד כמה שיוכל,** כיון שהרבה פעמים לא יהיה לו סידור להתפלל, לברך ולקדש. (צעטיל קטן).

ה. אלו דברים שראוי להביאם עמו כדי שיוכל לקיים את המצוות כראוי.

1) **חפצי קודש:** א. סידור ואל יסמוך על הסידורים שיהיו בצה"ל, כיון שקורה ואין די סידורים, וטוב שיהיה לו סידור שלו כדי שיוכל להתפלל כמנהג אבותיו, משום שנאמר: "אל תטוש תורת אמך" היינו שאין לשנות ממנהג אבות.

ב. **תפילין:** יביא את התפילין שלו, כיון שבדרך כלל תפילין של ציבור הן פחות מהודרות מאשר הפרטיות, וכן זה מבטיח שהן כתובות כפי מנהג אבותיו, מה שאין כן בשל ציבור, ויצרף לתפילין קופסה שתגן עליהן ממכה ורטיבות. נפסלו התפילין שלו יניח של ציבור [אך במקרה וחושש על כשרותן, או שהן שונות בכתבתן

מהנוסח של אבותיו, ראוי להניח לפחות פעם ביום בנוסף לתפילין שיתפלל בהן גם תפילין מהודרות בנוסח אבותיו)

ג. **ציצית:** ראוי להביא עמו חוטי ציצית למקרה ויקרעו לו חוטים בציצית באימונים או בשירות, ויוכל להשלים את החסר.

2) **חומר לימוד וקריאה:** יש להביא עמו ספרי לימוד, רצוי כאלו שעשויים כריכת פלסטיק גמישה, כיון שהללו נוחים לטלטול ונשמרים. ראוי לכלול ביניהן תנ"ך, קיצור שולחן ערוך, ספרי מוסר ומחשבה ובמיוחד ספרי הלכה שעוסקים בעניני הצבא.

כמו כן, ראוי להביא חומר קריאה לזמנים פנויים, ושקשה אז ללמוד, כגון בשעה שהוא עיף, וראוי שיהיו ספרים שכוללים תולדות גדולי האומה ותולדות האומה. גם יצרף קלטות שבהן שיעורי תורה ושירים חסידיים שיעסיקו אותו בדברים קדושים ומועילים ולא יתפתה לבלות את זמנו, בקריאה, או שמיעה, או צפייה בדברים שאסורים וככתוב (במדבר טו, לט): "לא תתרו אחרי לבבכם" ופירשו רז"ל: זו מינות, היינו כל דבר שעלול להרחיק מאמונה תמימה בה' ובעיקרי האמונה, או קיום המצוות "ואחרי עיניכם" – זו זנות וכל דבר שמגרדה את היצרים.

3) **מכשירי גילוח:** מן הראוי לחייל לגדל זקן, כך יחסוך הרבה קשיים, כשבא להתגלח כהלכה. במקום שחייב להיות מגולח יתגלח באבקת גילוח, או מכונת גילוח הפועלות על בטריות [ויעשה לפני כן שאלת חכם, איזו מכונה לרכוש, משום שהרבה מהן דינן כתער ואסור להתגלח בהן].

4) **מדי צבא:** בארצות שיש במדים שעטנו (כמו שהיה במדי הצבא השוויצרי), צריך החייל להכין מדים בלי שעטנו אפילו אם צריך לשלם מכיסו עבורם. במקרה וחייל אולץ ללבוש בגד שעטנו, עליו להסירו ברגע הראשון שהדבר יתאפשר לו, משום שכל רגע

של לבישה הוא איסור גמור מהתורה. ואסור גם למדוד בגד שעטנו (חכמת אדם כלל קו). אם רוב המדים הם בלי שעטנו, מותר למדוד אותם, ואחרי כן לבדוק אותם משעטנו. במקרה והוא מחזיק בבגדי שעטנו, ורוצה לשמור עליהם בעת שנתו על ידי שישימם תחת לראשו, ישאל למורה הוראה (וראה מה שדן בכעין זה בספר מחנה ישראל פרק כה) [ועיקר הדברים הם, שאם השעטנו מכוסה וגופו אינו נוגע בו והוא קשה – מותר]. אין החייטים הנכרים נאמנים לומר שאין בבגד שעטנו.

5) **חומרי כתיבה והתקשרות:** בכלל דין כיבוד אב ואם, ליידע אותם על שלומו, משום כך, צריך שיהיה לחייל טלכרט לטלפון, ובמקום שאין טלפון, יהיו אצלו חומרי כתיבה, כדי לשלוח מכתבים להוריו.

6) **אוכל וכלי אכילה:** אדם שנמצא במקום שניתן להשיג אוכל כשר – אין היתר שיאכל את האוכל הצבאי אם הוא אינו כשר, וצריך האדם להוציא כל רכושו, כדי שלא יעבור איסורים, וכן אם יוכל לבקש אוכל כשר מיהודים, אין האי נעימות והבושה – מתירה לו לאכול אוכל אינו כשר.

כמו כן, יביא עמו כלים כשרים, או יגעיל את הכלים שמקבל מהצבא.

בצה"ל האוכל כשר, ובכל זאת יעשה שאלת חכם לגבי ההידורים שעליו להעדיף, וממה ראוי להמנע. בזמן האחרון יש תקן מיוחד לחרדים ועל החייל המהדר לבקש מזון זה. כלים משומשים, יש להגעילם אפילו בצה"ל, משום שאי אפשר לדעת מה עשו בהם לפני כן. (וישאל לחכם בדין צלחות וכוסות פלסטיים קשיחים – אם מועיל להם הגעלה).

במקום שאין אוכל כשר, ואינו יכול להשיג אוכל כשר, ראוי לחייל ללמוד כיצד עליו לנהוג בהיתר של פיקוח נפש, כיון שלרוב

אפשר למצוא מזון חלופי, שאם לא יהיה כשר לכתחילה, לפחות לא יהיה אסור מהתורה.

ד. התנהגות החייל המגויס

1) **הצהרת אמונים:** נהוג בצבא להשבע אמונים. אך ניתן להמירה בהצהרת אמונים במקום השבועה [גם בצה"ל קיימת פקודת מטכ"ל המאפשרת זאת], לכן לא ישבע אלא יצהיר, כיון שאין להשבע אפילו על דבר אמת. (שו"ת חתם סופר).

2) **כיצד ינהג יהודי בצבא זר, או שומר תורה הנמצא בקרב מי שאינם שומרים ר"ל:** חייל יהודי שומר תורה, שנמצא בקרב נכרים או בקרב יהודים רחוקים משמירת תורה. הוא מצוי תחת ביקורת מחמירה ומדוקדקת, עליו להזהר בכל מעשיו – שמחד גיסא, הוא יכול להרבות כבוד שמים, וחלילה מאידך גיסא – לגרום לחילול ה', ולכן עליו להקפיד בהתנהגותו שתהיה למופת. הכלל הבסיסי בכל זה הוא: יקפיד לקיים את ההלכה ככל שצריך, ויחד עם זאת ימלא את כל תפקידיו כחייל באופן רציני ובמסירות [אין הכוונה להתנדב מעבר למוטל עליו, אלא אם כן ישנה סיבה לכך]. ינהג כלפי הסובבים אותו ביושר ובהגינות תוך שמירת כבוד הצלם האלוקים שלו ושל זולתו, לעולם לא ינצל את עניני הדת להקל על עצמו, מלבד במקום שההלכה דורשת לשנות מהנוהג.

ישמור על טוהר הפה והמידות, ובכך יכבד את יהדותו וככתוב: "ישראל אשר בך אתפאר".

כלל שני: אם יהיו כאלה שמזלזלים בו עקב שמירת המצוות, אם ימשיך לדבוק בשמירת המצוות כראוי, וכמו שכתב בשו"ע (או"ח סי' א): "ולא יבוש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת ה'", תוך זמן לא רב, יזכה להערכה אמיתית, ולכבוד על שמירת

המצוות שלו, וכמו שאמרו רז"ל (מכות י, א): "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו".

כלל נוסף: אמרו רבותינו (דרך ארץ רבה פרק ז'): "אל תהיה ער בין הישנים" היינו אפילו דברים של מעלה כמו ער לעומת הישן, יש להזהר שלא לעשותם באופן שזה מבליט אותנו, לכן אין לעשות דברים, רק כדי להראות שיהודי, או ששומר תורה הוא טוב מהאחרים, אלא כאמור, לעשות כל דבר המוטל עליו בצורה הטובה ביותר, ויבחון את הדרכים שכל פעולות אלו יעלו בקנה אחד עם ההלכה.

עוד אזהרה נחוצה: ישנם חוקי מטכ"ל, המאפשרים לחיילים שומרי תורה – לקיים את ההלכה, ואין לוותר עליהם, כגון מי שמסוגל להתפלל מוקדם יותר – כדי שישתתף עם יתר החיילים בפעילות שנעשית בזמן התפילה, אל יוותר על הזמן הקצוב, כדי שהדבר לא יהיה לרועץ לאחרים, שאינם מסוגלים לעשות כמוהו, ויופעל עליהם לחץ לוותר על זכויותיהם המוקנות להם מתוקף התקנות הקיימות, בהצביעם עליו שהוא ויתר עליהם!

פרק ה'

מעניני ההתגייסות למילואים

אף שהגיוס למילואים, דומה כמעט בכל לגיוס לצבא סדיר, וככל הכתוב לעיל, ישנם כמה ענינים שמיוחדים לגיוס מילואים, ונפרט כאן בס"ד כמה נושאים;

א. דחיית גיוס

1) מתי יש לעשות השתדלות לדחות את ימי המילואים לתקופה מאוחרת: א. מי שנשא אשה והוא בתוך שנה לנישואיו, לעיל פרק ג. ב. אדם המשרת בצבא נכרים ותקופת גיוסו למילואים חל בזמן החגים, ועקב הגיוס הוא מפסיד את האפשרות לקיים מצות יותר מבתקופה אחרת עליו להשתדל לדחות את המילואים, אף שעקב כך יתווספו לו קשיים אחרים. בצבא יהודי כיון שיהודי אחר יפסיד את המצוות במקומו: מאי חזית דדמך סומק טפי, ואם בגלל זה, יבוא מי שבין כך אינו שומר תורה, ישאל לחכם.

ג. מי שעובד אצל אחרים: וגיוסו גורם נזק למעבידו, או מורה שהעדרו גורם נזק לתלמידיו, ויכול לדחות את גיוסו לזמן שהדבר פחות מזיק, צריך להשתדל בזה, משום מניעת נזק לאחרים, ואף שידוע היה לשוכרים אותו, כי הוא מדי פעם צריך להתגייס למילואים, ומן הנכון להתייעץ בכל אלה עם מורה הוראה. אך אין צריך האדם לוותר על חופשה מבלי סיבה מיוחדת, כיון שידוע שיש לעובדים מדי פעם מילואים, ועל מנת כן קיבלו אותו לעבודה.

2) מי שרוצה לדחות מילואים לתועלת עצמית: אם ישנה סכנה בתקופה שהוא חייב להתגייס ורוצה להציל עצמו על ידי דחייה לזמן אחר, שאז יתכן ויהיו פחות סכנות, בצבא נכרי רשאי לעשות כן, אך בצבא יהודי יש לכאורה הכלל, מאי חזית דדמך סומק טפי.

ב. תקנת עגונות

המשרת בחייל שיש בו חשש לנעדרים, מן הראוי שיפנה לבית דין מוסמך, ויתן להם הרשאה לסדר גט לאשתו במקרה והוא חלילה יוכרז כנעדר. וכן ראוי לסדר גט על תנאי במקום שיש חשש עגינות לאשתו מפני חיוב חליצה שיתכן ותצטרך לזה. ומן הראוי היה למנות בית דין מיוחד לזה. ועד עתה אין ידוע על סידור כזה, וכפי השמועה — חששו השלטונות לעשות כדבר הזה, מפני חששות לפגיעה במורל החיילים, ועיין בספר לאור ההלכה כמה וכמה ענינים חשובים בענין זה.

ג. עניני תשלומים עבור השירות

1) מי שגוייס למילואים ויש שהמעביד צריך לשלם לו עבור ימי ההעדרות, עליו למסור את הפרטים במדויק, ויש שמגוייס מקבל חופש בתוך ימי המילואים יש צורך לעשות ככל שנהוג על פי מנהג המדינה בענינים אלו, אם לעבוד באותם ימי חופשה או לא.

בהצהרות לביטוח לאומי: יש להזהר שהצהרות יהיו מדויקות לבל ישל באיסור גזל ושקר וגניבת דעת.

ד. גיוס חירום בשבת

כשמגייסים בשבת, אם זה לצבא נכרי ראוי לדחות את היציאה

למוצאי שבת, מלבד אם יש בזה סיכון לתושבי הארץ, והרי יהודים בתוכם.

בצבא יהודי, אין להתעכב כיון שהדבר נחוץ להצלת הציבור ויקח עמו את התפילין, אף שאין לטלטל את התפילין בשבת. ויניחם בתרמיל כלאחר יד. אך כשיוצא מחוץ לתחום ישאל לחכם.

(2) מה יטול עמו, יקח עמו את הציוד הצבאי הנחוץ, במקום שאין עירוב, יתן לגוי שיביא את הדברים עבורו, אין גוי יביא את הדברים עמו כלאחר יד, או לפחות יטעינו עליו כאשר הוא מהלך וילך עד מקום הגיוס מבלי לעמוד.

בספר מחנה ישראל דן, אם להתיר להביא עמו גם דברים נחוצים, אף שאין בהם פיקוח נפש דרך אגב – כיון שזה רק ריבוי בשיעורים. עיי"ש וראה בקונטרס לחייל היהודי הלכות שבת, שיצא לאור על ידינו בעבר בשכפול.

(3) גיוס חירום בשבת: מחלקי צווי החירום, עליהם להזהר שלא לחלל שבת במה שלא צריך: אם צריך לתלוש דף הצו יעשה בשינוי, אם המגויס לא בבית לא ידביקו על הדלת אלא רק ישימו את הצו בחור הדלת, אם אי אפשר בלא להדביק, יעשה בשינוי גמור כמו בפה. אם די באמירה בעל פה, לא יתלוש, ואם הדבר נחוץ לו כדי שידע היכן להתייצב, וגם כדי שיהווה אישור כניסה – ימסור לו את הצו. במקום שצריך לחתום על הצו לא יחתום בשבת, ולא ירשום למי מסר ולמי לא, אלא אם כן נחוץ הדבר לדעת – כדי לגייס לאחר מכן את החסרים ויעשה זאת רק ביד שמאל (במקום שהדבר לא אפשרי, יש מקום להתיר גם כרגיל, כיון שהדבר נחוץ להצלת הציבור).

מי שמקבל צו חירום בשבת לא יקרע זאת כרגיל, כיון שזה נחשב כתיקון כלי, כיון שעל ידי כן הוא יכול לקרוא את הכתוב, לכן יקרע זאת כלאחר יד בשינוי גמור.

מדריך לחייל היהודי – א'

במקרה וצריך לחתום שקיבל את הצו, והסירוב שלו לחתום, גורם שהמחלק מתעכב והדבר צריך להעשות במהירות, יש מקום להקל לחתום ביד שמאל, כיון שזה מעכב את הגיוס וזה נקרא פיקוח נפש.

אי"ה בל"נ יתבארו הדברים ביתר פירוט והרחבה בקונטרס מדריך תורני לחייל היהודי בשבת.